



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 58 DEL
30/01/2026

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, PER ANNULLAMENTO E/ RIFORMA DELL'ORDINANZA TAR CAMPANIA - SEZIONE DI SALERNO - N. 410/2025. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
N. 83 DEL
02/02/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal TUEL D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; Visti:

- l'art. 107 del TUEL D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con il quale si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 07.05.2024 si deliberava di incaricare professionista per la difesa e la costituzione in giudizio, demandando alla sfera gestionale l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico legale e la successiva stipula della convenzione;

Rilevato che con Determina n. 341/2025, rg. 528 del 26.09.2025, si è proceduto a conferire incarico legale di assistenza e patrocinio legale finalizzato alla costituzione in giudizio avverso il ricorso amministrativo innanzi il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno promosso e notificato notificato in data 06.03.2024, con prot. n. 2573, dalla società ILIAD ITALIA S.p.A., P.IVA 1397016009, all'avv.to Lodovico Visone, del Foro di Salerno, C.F. VSNLVC57D15G796D, con studio legale in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40, - pec: lodovicovisone@puntopec.it ;

Considerato che con la sentenza n. 1468/2025, il TAR Campania - Salerno ha accertato il perfezionamento tacito del titolo autorizzativo di Iliad all'installazione dell'Impianto;

Dato atto che con comunicazione ricevuta tramite pec in data 31/10/2025, il Direttore dei Lavori informava la ripresa dei lavori per la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile in oggetto "Realizzazione impianto ILIAD: ANTICA ABELLA Cod. AV83021_002";

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente, autorizzando la costituzione in giudizio per un nuovo Ricorso notificato attraverso l'affidamento dell'incarico legale a Professionista di fiducia;

Dato atto che con Determina n. 405/2025 rg. 633/2025, si è proceduto a Conferire incarico legale di assistenza e patrocinio legale finalizzato alla costituzione nel giudizio da proporsi dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. - Roma per

l'annullamento e/o riforma dell'Ordinanza TAR Campania – Salerno n. 410/2025, ed ove necessario sottoscrivere ricorso in Appello, all'avv.to Lodovico Visone, del Foro di Salerno, C.F. VSNLVC57D15G796D, con studio legale in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40, - pec: lodovicovisone@puntopec.it ;

Accertato che l'incarico è stato espletato egregiamente;

Vista la fattura n. 4/PA del 28.01.2026, acquisita al prot. n. 1109 del 29.01.2026, dell'importo pari ad € 1.500,00 di cui € 1.229,51 per imponibile, € 47,29 per cassa ed € 270,49 per iva, emessa dall'Avv. Lodovico Visone del Foro di Salerno, C.F. VSNLVC57D15G796D, con studio legale in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40, - pec: lodovicovisone@puntopec.it , per la costituzione di cui sopra;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 4 e l'art. 17 c.1 lett. d) n. 1 e n. 2 del Codice;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art.2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Vista la Legge n. 190/2012;

Visto il D.lgs. n. 33/2013;

Visto il D.lgs. n. 39/2013;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. **Liquidare** la fattura n. 4/PA del 28.01.2026, acquisita al prot. n. 1109 del 29.01.2026, dell'importo pari ad € 1.500,00 di cui € 1.229,51 per imponibile, € 47,29 per cassa ed € 270,49 per iva, emessa dall'Avv. Lodovico Visone del Foro di Salerno, C.F. VSNLVC57D15G796D, con studio legale in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40, - pec: lodovicovisone@puntopec.it , per la costituzione di cui sopra;
2. **Dare atto** che il compenso dovuto per l'attività professionale in complessivi € **1.500,00** onnicomprensivi di iva e spese, con imputazione a valere sul capitolo 124.2 del bilancio comunale gestione R.R.;
3. Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.

La presente determinazione:

- ✓ È stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147-bis c.1 e art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del servizio che ha adottato l'atto entro 30 giorni. È ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 02/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 30/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: RICORSO IN APPELLO INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, PER ANNULLAMENTO E/ RIFORMA DELL'ORDINANZA TAR CAMPANIA - SEZIONE DI SALERNO - N. 410/2025. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. PROVVEDIMENTI. CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI E TRANSAZIONI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.11	124.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
888	€ 1.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: VISIONE LODOVICO - Progressivo Fornitore: 4872 Codice Fiscale: VSNLVC57D15G796D P.Iva: 03110370651
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
179	1.500,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

VISIONE LODOVICO

Avella (AV), 02/02/2026

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 03/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 131, e vi rimarrà fino al 18/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 83 del 02/02/2026;

Oggetto: RICORSO IN APPELLO INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, PER ANNULLAMENTO E/ RIFORMA DELL'ORDINANZA TAR CAMPANIA - SEZIONE DI SALERNO - N. 410/2025. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 03/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella